TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. PONTECORVO LORENZO Presidente

dott. D'AVINO PAOLO Giudice

dr.ssa CORBO FABIANA Giudice rel.

riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 17377/2021 V.G. pendente

TRA

Parte_1 , (c.f. *C.F._1*), *[...]* *Parte_2* , (c.f: *C.F._2* , *Parte_3* (c.f: *C.F._3*), *Parte_4* (c.f: *C.F._4*), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Di Giovanni (C.F. *C.F._5*) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4, giusta delega in calce all'istanza di avvio di mediazione

ricorrenti

E

Controparte_1 (p.i. *P.IVA_1*), in qualità di Amministratore p.t. del Condominio di Via Giovanni Alfredo Cesareo n. 37 in Roma,

resistente (contumace)

letti gli scritti difensivi, esaminata la documentazione in atti, udito il relatore, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 737 c.p.c., il seguente

DECRETO

Gli epigrafati ricorrenti, dopo aver premesso di essere proprietari di appartamenti ricadenti nel Condominio di via Giovanni Alfredo Cesareo n. 37 in Roma, amministrato dal *Controparte_1* hanno chiesto all'intestato Tribunale di "*adottare ai sensi dell'art. 1105 cod. civ., ogni opportuno provvedimento di legge che consegua da quanto esposto e documentato, ordinando all'attuale Amministratore p.t. o se del caso nominando un amministratore ad acta e conferendogli i relativi poteri, l'esecuzione di quanto deliberato in data 22.9.2020 dall'assemblea del* *Organizzazione_1* *in Roma al punto 5 dell' O.d.G. relativamente al divieto "di parcheggiare nell'area comune veicoli di ingombro superiore a metri lineari 4 con 5 centimetri di tolleranza*".

I ricorrenti hanno all'uopo esposto che in data 22.9.2020 l'assemblea condominiale, chiamata a discutere il punto 5 dell' O.d.G. relativo alla "*possibilità di limitare il parcheggio interno al fabbricato a vetture aventi una lunghezza massima pari a 4 metri, il tutto al fine di consentire un agevole transito senza rischio di generare danni alla propria vettura ed alle altre parcheggiate*", ha deliberato a maggioranza di "*vietare di parcheggiare veicoli di ingombro superiore a metri lineari 4 con 5 centimetri di tolleranza", con decorrenza dall'1.11.2020 e con riferimento ai posti auto posti nell'area comune sia al coperto che all'esterno*", aggiungendo che tale decisione era stata dettata dalla necessità, in assenza di un regolamento condominiale, di superare l' "*impedimento che il parcheggio di vetture di dimensioni superiori ai 4 metri lineari frapponeva al pari uso del bene da parte degli altri condomini"* in quanto "*La limitata ampiezza dell'area rapportata al numero di stalli, tenuto anche conto dei necessari spazi di accesso e di manovra oltre che di disimpegno per entrare ed uscire dalle vetture, unitamente al fatto che taluni condomini parcheggiano autovetture di ingombro tale da impedire l'altrui pari uso del bene (tra i quali i sigg.ri* *[...]*

Parte_5, *che ha in uso una Nissan Qashqai lunga mt. 4,34 e* *Parte_6* *che ha in uso una* *Org_2* *lunga mt. 4,23: vedasi rilievo fotografico: doc. 3), hanno dunque resa necessaria l'adozione della delibera del 22.9.2020".*

Gli stessi ricorrenti, in particolare, lamentano che la delibera, pur essendo esecutiva, in quanto non revocata né impugnata né revocata, non sia stata messa in esecuzione dall'assemblea e dall'amministratore.

Il *CP_1*, in persona dell'amministratore *pro tempore,* non si è costituito, pur se ritualmente citato.

Ciò premesso, deve ricordarsi che il comma 1 dell'art. 1105 c.c. – rimasto inalterato anche a seguito della l. n. 220/2012, e dettato in materia di comunione, ma pacificamente ritenuto applicabile anche nel condominio per effetto del rinvio disposto dall'art. 1139 c.c. - prescrive che "*tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune*", intendendo tale norma attribuire un potere di amministrare - poiché i partecipanti sono da considerare proprietari *pro parte* della cosa, nessuno può essere escluso dagli atti che riguardano la stessa - e non già un obbligo, nel senso che anche se il diritto è in comunione, esso non importa mai l'obbligo di esercitare le facoltà che lo compongono, rimanendo i titolari perfettamente liberi di farlo o meno.

I commi 2 e 3 del disposto in oggetto si preoccupano di regolamentare le modalità di formazione delle determinazioni dei partecipanti alla comunione relativamente agli "atti di ordinaria amministrazione"; in particolare, si statuisce che le deliberazioni della maggioranza dei predetti partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote - non tenendo conto, quindi, del numero dei partecipanti alla comunione, ma solo della misura del diritto di ciascuno - sono "obbligatorie" per la minoranza dissenziente, richiedendosi, per la validità di tali deliberazioni, che tutti i partecipanti siano stati preventivamente "informati dell'oggetto" delle stesse (c.d. ordine del giorno).

L'ultimo comma dell'art. 1105 c.c. - che viene in rilievo nel presente procedimento - prevede che: "*Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione*

adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".

Da ciò si evince che, per un verso, la cosa comune deve essere amministrata e, per altro verso, ciascuno ha interesse, come membro della collettività, a che l'amministrazione si svolga: a tal fine la legge gli conferisce il potere di provocare l'intervento del magistrato.

La suddetta disciplina contempla, dunque, un mezzo integrativo a tutela dell'interesse comune, che potrebbe risultare pregiudicato dal disinteresse di alcuni partecipanti, in quanto si conferisce a ciascuno di essi il potere di sollecitare l'intervento dell'autorità giudiziaria "*se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune*", pur essendovene, appunto, la necessità, oppure "*non si forma una maggioranza*"(secondo la natura del provvedimento da adottare, per assenteismo dei partecipanti, o per contrasti, o per l'astensione dei vari intervenuti, o perché vi sia un'uguaglianza tra voti favorevoli e contrari), oppure "*se la deliberazione adottata non viene eseguita*", per negligenza dell'amministratore o per ostruzionismo di qualche partecipante al condominio.

Sussiste, pertanto, una situazione di incuria o di resistenza, dovendosi sottolineare che, per vincere questa, non si può ricorrere alla forza, onde la necessità di far intervenire il giudice, salvo, in seguito, il ritorno alla normalità.

Il giudice può anche procedere alla nomina di un amministratore, quando ne ravvisi la necessità, determinandone i poteri: presupposto per tale nomina è sempre la carenza di amministrazione sopra delineata, nel senso che tale provvedimento è contemplato in via alternativa e come ulteriore rispetto a quelli che il magistrato può adottare quando venga denunciata alcuna delle situazioni elencate nell'art. 1105, comma 4, c.c., ma trattasi di situazione di particolare gravità, in quanto la nomina dell'amministratore comporta la sospensione temporanea dei normali organi gestori fino a quando non vengano ricostituiti gli ordinari meccanismi previsti dall'ordinamento.

A ben guardare, tutte e tre le ipotesi previste dall'art. 1105, comma 4, c.c. costituiscono aspetti di una medesima esigenza: quella appunto di assicurare l'amministrazione della cosa comune nel caso di inerzia degli interessati - deliberativa o attuativa che sia - ed il giudice è chiamato a provvedere in camera di consiglio perché, con il suo decreto, deve in sostanza deliberare o eseguire un atto di amministrazione, quando l'inerzia dell'assemblea o dell'amministratore non sia altrimenti superabile.

Sembra, quindi, che l'art. 1105 citato possa operare, nel settore del condominio, in quei casi in cui si verifichino situazioni di paralisi gestionale, conseguenti all'inerzia dei partecipanti o ad impedimenti di carattere oggettivo di un tale tipo di comunione (si pensi al c.d. condominio minimo, ossia costituito da due soli condomini, V., *ex multis*, Cass. 23 luglio 2020, n. 15705; Cass. 2 marzo 2017, n. 5329; Cass. 19 luglio 2007, n. 16075, tra le pronunce di merito, v. Trib. Foggia 30 ottobre 2000).

L'intervento del magistrato, in questi casi, risponde essenzialmente a finalità suppletive, in quanto si riconnette ad una situazione di inerzia dei partecipanti al condominio, che viene a determinarsi o nella fase deliberativa o in quella meramente attuativa di una statuizione già presa, ed è strettamente correlato al determinarsi di una necessità rispetto alla quale l'organo gestorio non possa o non voglia adottare gli opportuni provvedimenti.

Ci si è interrogati in passato se, in ordine a tale situazione di *impasse* gestionale, delineata a proposito dell'art. 1105, comma 4, c.c., il procedimento camerale potesse essere azionato allorché tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e l'estensione di diritti soggettivi.

La risposta della giurisprudenza è stata negativa, nel senso che l'oggetto dei provvedimenti invocati, mediante i quali il giudice si sostituisce all'attività manchevole delle parti nella gestione dell'interesse comune, segna, nel contempo, il limite dei poteri a lui attribuiti (Cass. S.U. 19 luglio 1982, n. 4213; Cass. 29 gennaio 1980, n. 697; Cass. 8 giugno 1966, n. 1512; in senso conforme, v., da ultimo, Cass. 28 agosto 2020, n. 18038).

In altri termini, in materia di gestione condominiale, il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 citato presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari o per assenza di una maggioranza o per difetto di esecuzione della deliberazione adottata (Cass. 20 aprile 2001, n. 5889), mentre la suddetta norma non è, invece, applicabile quando, ad esempio, l'assemblea abbia approvato dei lavori considerati necessari per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio, contestati da taluni compartecipanti, in quanto l'intervento del giudice, in tal caso, si risolverebbe in un'ingerenza nella gestione condominiale ed in una sovrapposizione della volontà assembleare.

Ne consegue che la previsione, da parte dell'art. 1105, comma 4, c.c., qualora non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune, dello specifico rimedio del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, preclude al singolo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa, ma tale preclusione concerne solo la gestione della cosa comune, ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti, e non opera, per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo (come avviene nel caso in cui il comunista faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che dalla rovina della cosa di cui è comproprietario abbia subìto pregiudizio, Cass. 18 giugno 2020, n. 11802; Cass. 8 settembre 1998, n. 8876) o quando si sostituisca all'ente gestorio per far valere in sede contenziosa pregiudizi ai beni comuni derivanti dalle condotte di singoli condomini (ad esempio per violazione dei limiti di cui all'art.1102 c.c.).

La giurisprudenza di merito si è mostrata attenta a circoscrivere l'intervento giudiziale in sede di volontaria giurisdizione, mettendo in luce che i provvedimenti demandati al magistrato ai sensi dell'art. 1105, comma 4, c.c., in ordine all'amministrazione della cosa comune, sono atti di natura intrinsecamente amministrativa, nell'esercizio, cioè, di quella funzione che ha come scopo di sostituirsi o integrare, con l'intervento attivo

del magistrato, l'omessa attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi. Il giudice, pertanto, nell'esercizio di tale funzione, può sì intervenire per supplire ad un difetto di funzionamento degli organi del condominio che paralizzano la gestione della cosa comune, ma non può essere chiamato a dirimere una controversia giudiziaria (v.si Trib. Firenze 29 maggio 1961, in una fattispecie in cui il comproprietario occupava abusivamente un immobile comune e l'amministratore, incaricato dall'assemblea di promuovere l'azione contro l'occupante per far cessare l'abuso, chiedeva al giudice, in sede di volontaria giurisdizione, un provvedimento di condanna al rilascio, sul presupposto, però, del contrasto sulla sussistenza o meno del diritto a godere in via esclusiva di quella porzione).

Intervenendo in una funzione sostitutiva o integratrice delle funzioni proprie degli organi condominiali, e soprattutto della maggioranza assembleare, il magistrato è tenuto ad esercitare un potere che si esplica sullo stesso piano, nel senso che può fare solo quanto avrebbe potuto fare il soggetto sostituito, se regolarmente funzionante, mentre, in sede contenziosa, lo stesso giudice può esercitare la *iuris dictio* sui diritti controversi, pronunciare provvedimenti suscettibili di esecuzione forzata, e valutare il comportamento dei singoli partecipanti anche circa le relative conseguenze patrimoniali, come il risarcimento danni.

In conclusione, l'intervento surrogatorio dell'autorità giudiziaria, con eventuale nomina di un amministratore giudiziario per il condominio edilizio, postula, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in primo luogo l'inidoneità dell'organo assembleare, istituzionalmente a ciò deputato (art. 1135 cod. civ.), ad assolvere a tale incombenza (deponendo per tale conclusione il chiaro pertinente dettato normativo dell'art. 1129, comma I, ultima parte c.c., che stabilisce che "*la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini"*, nel caso in cui "*l'assemblea non provvede"*). Affinché possa legittimamente attuarsi l'intervento giudiziale di contenuto e funzione surrogatoria (e non già meramente sostitutiva in via alternativa) devono, pertanto, ritenersi necessarie la deduzione e la

prova dell'intervenuta convocazione dell'assise e della reiterata inidoneità del relativo consesso a pervenire a tale risultato.

Nel caso di specie l'assemblea convocata per il 22.9.2020 ha deliberato sull'argomento riguardante le modalità di uso dello spazio comune adibito a parcheggio, prevedendo un uso turnario tra i condomini, e subordinando, altresì, detto uso alle dimensioni del veicolo.

Tale decisione, che palesa la scelta della comunità condominiale di limitare la fruizione del parcheggio solo a coloro che utilizzino autoveicoli che non superino determinate dimensioni, pur di favorire una circolazione ed una manovrabilità agevole all'interno dello spazio *de quo,* non risulta, per quanto allegato dai ricorrenti, impugnata da alcun condomino né successivamente revocata dall'assemblea.

La delibera - che è efficace ed esecutiva, e dunque vincolante nei confronti di tutti i condomini - contiene un espresso divieto, direttamente rivolto ai medesimi condomini, di parcheggiare veicoli di lunghezza superiore a quattro metri; detta delibera non contiene prescrizioni ulteriori né specifiche direttive nei confronti dell'amministratore.

Deve di conseguenza ritenersi che, a fronte di tale delibera (come detto già esecutiva e vincolante nei confronti dei condomini, sui quali pesa il divieto di *non facere*) non sia configurabile uno specifico obbligo esecutivo nei confronti dell'amministratore -e dunque una correlativa condotta omissiva- che possa giustificare un intervento surrogatorio del Tribunale: la lamentata "mancata esecuzione della delibera" si sostanzia, nel caso di specie, infatti, non in un'inerzia dell'amministratore atta a legittimare un provvedimento ex art. 1105 c.c., quanto, piuttosto, come si evince dalle stesse allegazioni dei ricorrenti, in una violazione della delibera perpetrata dai singoli condomini, che starebbero, di fatto, travalicando i limiti del "pari uso" ai sensi dell'art. 1102 c.c. nell'utilizzo del bene comune.

In presenza di tali violazioni, l'iniziativa dell'amministratore potrebbe, in ipotesi, estrinsecarsi in ammonimenti verbali, nell'affissione di avvisi ai condomini, in diffide e, in ultima istanza, in azioni giudiziarie (iniziativa che può essere assunta, come detto,

in via sostitutiva, anche dai singoli condomini, in mancanza di azioni del Condominio a tutela dei beni comuni).

Per rilevare una reale e significativa "inerzia", però, si dovrebbero individuare quei provvedimenti "necessari" da assumere richiamati dalla norma, risultando a tal fine imprescindibile l'assolvimento dello specifico onere allegatorio, prima ancora che probatorio, da parte dei ricorrenti.

Tale rilievo non pare tuttavia possibile nel caso in esame sulla base delle sole prospettazioni di parte ricorrente che si è limitata, da un lato, a lamentare una generica assenza di "inziative", e, dall'altro, ad indicare in via "esemplificativa" i nomi di alcuni condomini che avrebbero "in uso" auto di dimensioni superiori a quelle ammesse al parcheggio dalla delibera, senza tuttavia specificare, e in ogni caso provare, l'effettiva, concreta e reiterata violazione della delibera da parte di uno o più condomini.

La semplice esistenza della delibera che contiene le suesposte prescrizioni non basta di per sé, infatti, ad attestare l'esistenza di una inerzia dell'amministratore in carica né la paralisi dell'organo assembleare (il quale ultimo, peraltro, ha dimostrato di essere in grado di assumere decisioni sull'uso del parcheggio).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite, tenuto conto della natura del presente procedimento, devono dichiararsi non ripetibili.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese non ripetibili.

Roma, 12 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Lorenzo Pontecorvo